



Poder Judicial de la Nación
CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
SALA I

SENTENCIA DEFINITIVA	CAUSA NRO. 1730/2019/CA1
AUTOS: "PÉREZ, HUGO HERIBERTO c/ SARDES SA Y OTRO s/DESPIDO"	
JUZGADO NRO. 2	SALA I

En la ciudad de Buenos Aires, en la fecha de registro que figura en el Sistema Lex100, la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, procede a dictar sentencia en la causa del epígrafe y con arreglo al siguiente orden, conforme los resultados del sorteo efectuado:

La Doctora Gabriela Alejandra Vázquez dijo:

I.- El Sr. Juez de primera instancia hizo lugar parcialmente a la demanda iniciada por el Sr. Hugo Heriberto **PÉREZ** y condenó a **SARDES S.A.** a pagarle la suma de \$507.544,64 en concepto de diferencias indemnizatorias por despido, rubros salariales adeudados y multa del artículo 2° de la Ley 25.323; capital que ordenó actualizar por IPC desde el 10.10.2018 hasta su efectivo pago, más un 12% de interés puro anual a calcular por el mismo período. Para así decidir, dijo que el actor logró acreditar que comenzó a trabajar el día 8.12.2012, en lugar del 01.01.2013 como estaba registrado. Además, dijo que las propinas son remuneratorias y que, por ello, debían computarse en la base salarial indemnizatoria (las que cuantificó en el 20% del salario mensual). Por el contrario, rechazó las multas de la ley 24.013 y de los artículos 1° de la Ley 25.323 y 80 de la LCT, así como la restitución de los descuentos que habría realizado la demandada de forma ilegítima (alegando que se trataban de adelantos de sueldo). Finalmente, rechazó la demanda contra el codemandado **GONZÁLEZ** e impuso las costas del proceso en un 60% a cargo de **SARDES S.A.** y en un 40% a cargo del accionante (v. [sentencia](#)).

Tal pronunciamiento es apelado por la [parte actora](#), por [SARDES S.A.](#) y por el codemandado [GONZÁLEZ](#) a tenor de las memorias digitales a estudio, las que recibieron oportunas réplicas de sus contrarias (v. respuesta de la [parte actora](#), de [Sardes S.A.](#) y del codemandado [González](#)). A su vez, el perito contador apela la regulación de sus honorarios por considerarla exigua (v. [apelación](#)).

II.- Llega firme a esta instancia que el actor trabajó para la demandada como mozo de salón en el local gastronómico llamado "Estilo Misión" ubicado en la Av. Pedro de Mendoza al 5.100 de esta Ciudad, hasta el 10.10.2018 en que fue despedido por **SARDES S.A.** sin la invocación una causa que lo justificara. Se discute, en cambio, la fecha de ingreso (dice haber ingresado el 08.12.12 y que fue registrado el 01.01.2013), la remuneración (solicita que se incluyan las propinas), la legalidad de los descuentos realizados por la patronal (el actor dice que se hacían a modo de sanción por errores





Poder Judicial de la Nación
CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
SALA I

involuntarios, la demandada sostiene que eran por adelantos de sueldo otorgados en el mes) y la jornada laboral (horas extra y feriados).

Como adelanté, el magistrado de primera instancia hizo lugar parcialmente al reclamo, luego de tener por acreditado que el actor había ingresado en realidad en el mes de diciembre de 2012 y que las propinas, que cuantificó en un 20% de la remuneración mensual, son retributivas y deben integrar la base salarial indemnizatoria.

III.- La parte demandada se queja porque el Sr. Juez de la instancia anterior, según sostiene, tuvo por acreditada la fecha de ingreso denunciada en el escrito inicial con base en una única declaración testimonial que fue efectuada con el solo fin de beneficiar al accionante. Al respecto, sostiene que *“es insostenible jurídicamente tener por acreditado el ingreso del actor unos días antes de la fecha del recibo, hace más de 10 años, con el SOLO testimonio de un testigo (PARCHOMCZUK) que NO FUE compañero de trabajo y refiere haberlo visto un solo día cambiándose en el vestuario y luego, 9 años después comparece a declarar y recuerdo el único día en que lo habría visto, o que resulta una burla a la inteligencia del sistema judicial y no debió ser convalidado por el Juez de Grado”*.

La queja no procede porque, no solo el testigo Parchomczuk dijo haber visto al actor en el año 2012, sino también el testigo René Oscar Juárez. En efecto, el Sr. [Juárez](#), quien dijo haber trabajado para la demandada desde el año 2008 hasta el 2013, afirmó que el actor ingresó a trabajar en el mes de diciembre del año 2012. Luego, como bien señaló el juez de la instancia anterior, el testigo [Parchomczuk](#), quien dijo haber trabajado para la demandada en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2012, relató haber trabajado hasta que falleció su padre y que, en oportunidad de ir a buscar sus pertenencias en la primera semana de diciembre, vio al actor en el vestuario y le hizo entrega del locker que el mismo venía utilizando.

No encuentro razones para restarle valor probatorio a dichas declaraciones, mucho menos a la declaración del Sr. Parchomczuk, quien no llegó a trabajar con el actor, lo que me impide pensar que haya buscado beneficiarlo con su declaración (como sostiene la recurrente), ni se evidenciaron motivos por los cuales el testigo haya querido perjudicar a la demandada con su relato.

Por lo demás, las declaraciones de Vázquez y Martínez, propuestas por la demandada, no logran desvirtuar los dichos de Parchomczuk y Juárez, desde que no aportan datos suficientes para ello, además de ser empleados de la demandada y, por ello, sus dichos deben ser analizados con mayor estrictez (art. 386 CPCCN).

Por ello, propongo rechazar la queja y mantener lo decidido en grado.





Poder Judicial de la Nación
CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
SALA I

IV.- Ambas partes se quejan porque el magistrado de grado cuantificó las propinas en un 20% del salario mensual, las consideró remuneratorias y, por ello, las incluyó en la base salarial indemnizatoria.

La parte demandada dice que *“el Juez determina en forma aleatoria incluir propinas cuando ello no se ha probado, impugnando que corresponda la suma aleatoria de \$5.699,59 (20% de \$28.497,96), o cualquier otra pretendida. Se reitera que el propio magistrado en su fallo ha destacado que, en relación a las propinas, ‘en su percepción y distribución no ha podido establecerse participación patronal’”*.

El actor, por el contrario, dice que *“el juez de grado no ponderó integralmente el importe de las propinas realmente percibidas”*. Alega que la prueba testimonial da cuenta de los \$1.000 diarios que percibía de propina, y no los \$189 como cuantificó el juez de grado; que se trata de un restaurante caro, que la propia demandada les decía al contratarlos cuánto percibirían de propinas y que, al ser la comida lo más fuerte del establecimiento, debieron estar encuadrados en el convenio del gremio gastronómicos (CCT 389/04) y no en el de pasteleros (CCT 24/48) donde no se paga el “complemento de servicios” que hace referencia a las propinas.

La propina es una forma de pago que consiste en la oportunidad de obtener beneficios o ganancias a propósito y con motivo del trabajo del dependiente. La ley indica solo dos condiciones que deben reunir para ser aceptadas como integrantes de la remuneración: que tengan carácter habitual y que no estén prohibidas (art. 113 de la LCT). Cuando, como en el caso, los testigos afirman coincidentemente que percibían propinas con habitualidad, queda probada la modalidad de su percepción para los mozos (o Dependiente de Salón según categoría convencional), por su contacto continuo y directo con los/as clientes del establecimiento. Por ello, se trata de una oportunidad de obtener beneficios o ganancias, habitual y no prohibida por el convenio colectivo aplicable (CCT 24/48) que, al formar parte de la remuneración, debe tenerse en cuenta para el cálculo de la indemnización del art. 245 LCT. Por ello, la queja de la demandada no puede progresar.

Ahora bien, la parte actora se queja porque considera insuficientes los \$5.699,59 mensuales que el magistrado de grado fijó en concepto de propinas. Sin embargo, el Sr. Juez obró de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley de Contrato de Trabajo, norma que faculta a la judicatura a fijar el monto de las remuneraciones cuando la prueba rendida fuera insuficiente para acreditar su cuantía. En el caso, y pese al esfuerzo del recurrente, no hay prueba suficiente que logre acreditar la percepción de \$1.000 diarios en concepto de propina. Digo esto porque el testigo [Gordillo](#), quien dijo haber trabajado durante ocho meses junto al actor entre los años 2016 y 2017, resultó contradictorio con la versión del inicio al afirmar que percibían *“\$2.000 por día y los fines de semana eran de \$4.000 o \$5000”*, sumas que





Poder Judicial de la Nación
CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
SALA I

lucen más elevadas que las denunciadas por **PÉREZ**, desproporcionadas con el salario mensual (\$28.497,96) y contradictorias también con los dichos del testigo [Juárez](#), quien afirmó llevarse *“igual monto de propina que de sueldo”*. Las diferencias evidenciadas precedentemente no resultan extrañas, dado que no existía un pozo común, sino que cada mozo manejaba sus propias propinas bajo la “modalidad billetera”. Así lo dijo Juárez, al explicar que *“cada mozo tenía su propina, se manejaba la modalidad billetera, el mozo cobraba y se separaba la propina”*; el testigo [Parchomczuk](#) al afirmar que *“cada uno tenía su propia mesa o sector y se manejaba con la propina de sus clientes”* y el testigo [Cuella Detzel](#) al declarar que *“los mozos trabajaban con billetera y ellos no sabían de las propinas”*.

Por otro lado, el hecho de haberlas cuantificado en el 20% del salario mensual, significó una mejora al “complemento de servicios” que cita el actor en la memoria a estudio, y que habría devengado de haber estado encuadrado en el CCT 389/04, porque dicho adicional representa solo el 12% del salario básico de convenio.

En definitiva, propongo rechazar las quejas de ambas partes y mantener lo resuelto en grado.

V.- La parte demandada se queja porque fue condenada a pagar las indemnizaciones derivadas del distracto, la multa del artículo 2° de la Ley 25.323, el sueldo de octubre de 2018, el SAC y las vacaciones proporcionales al segundo semestre de 2018 y el SAC sobre las vacaciones.

La deuda por el pago de las indemnizaciones derivadas del despido no resulta controvertida porque fue la misma demandada la que reconoció haber despedido al actor alegando una supuesta “reorganización de la firma”, sin invocar causa objetiva alguna ni tampoco acreditar el pago de las indemnizaciones correspondientes. Además, el trabajador tuvo que intimar al empleador para que pague esas indemnizaciones y se vio obligado a iniciar las presentes actuaciones para hacerse de dichas sumas, lo que torna aplicable la multa del artículo 2° de la Ley 25.323, tal como fue resuelto en grado.

De los rubros salariales que la demandada afirma haber pagado, solo hay constancia de haber cancelado las vacaciones proporcionales de 2018 por la suma de \$19.368,12, como surge del [recibo de haberes acompañado por la demandada](#) y del [informe recibido del banco BBVA](#). Por esto último, corresponde hacer lugar parcial a la queja de la demandada y **deducir del capital de condena la suma de \$19.368,12**.

VI.- El actor se queja porque el magistrado de grado rechazó el pago de horas extra y feriados.





Poder Judicial de la Nación
CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
SALA I

Con respecto a las horas extra, dice que surgen trabajadas de las declaraciones de Gordillo y Juárez; y que *“si la demandada SARDES S.A. hubiera llevado la planilla de horas y jornada en legal forma, hubiera permitido la prueba más elemental sobre el horario habitual y sobre las horas extras. La carga probatoria dinámica, plenamente aplicable en este punto, establece que el onus probandi está en cabeza de quien se encuentra en mejores condiciones de probar, máxime cuando se trata de una obligación legal como la que en este caso tenía la parte demandada (SARDES S.A)”*.

La queja no progresa porque, en primer lugar, las declaraciones de Gordillo y Juárez no resultan concluyentes acerca del horario de trabajo realizado por el Sr. **PÉREZ**. Digo esto porque el testigo [Gordillo](#) dijo haber trabajado menos de ocho meses entre los años 2016 y 2017 y afirmó que el actor trabajaba de 16 a 02hs. sin especificar qué días hacía este horario. Nótese que, cuando habla acerca de los fines de semana, hace referencia a sus horarios y no a los del actor: *“Que el testigo trabajaba de noche, mayormente los fines de semana turno corrido 11.00hs a 01.00hs o 13.00hs a 02.00hs.”*. Luego, el testigo [Juárez](#) dijo haber trabajado de 6.00hs a 16.00hs, los días de semana y que los miércoles tenía franco, por lo que mal puede afirmar que el actor *“salía a las 02.00/03.00hs, a la hora del cierre de la caja”* porque no compartían el horario de trabajo.

Finalmente, carece de gravitación la circunstancia de que la empleadora soslaye la exhibición de las planillas de horarios o tarjetas reloj (como señala el recurrente al citar el informe pericial contable), en tanto no existe disposición legal ni reglamentaria que compela a conservarlas o exhibirlas, a la par que la ley 11.544 no prevé como sanción ni autoriza a deducir presunción alguna -ni contra la patronal ni a favor del dependiente- en caso de carencia (ver protocolo de esta Sala en autos *“Paisán Karina Verónica c/ Sedisur S.A. y otros s/ Despido”* del 14.07.2022; en el mismo sentido, ver CNAT, Sala III *“Nozzi, Claudia Andrea c/ Laboratorios Arrayanes S.A. y otro s/ Despido”* del 17.10.05).

No resulta atendible la queja por los feriados trabajados porque, por un lado, el mismo actor reconoció que eran abonados por la patronal: *“Es oportuno resaltar que los feriados trabajados por el actor durante todo el vínculo laboral fueron abonados pero no fueron registrados en los recibos de sueldos por parte de la codemandada SARDES S.A.”*. Además, no reclamó suma alguna por este concepto (v. [escrito de demanda](#)) ni acreditó que se pagaran de forma clandestina (nada dicen los testigos en este sentido).

En conclusión, propongo rechazar la queja del actor y mantener lo resuelto en grado.

VII.- Por el contrario, asiste razón a la parte actora en cuanto objeta el rechazo ~~de los reembolsos por descuentos ilegítimos, consignados falsamente como “adelanto~~





Poder Judicial de la Nación
CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
SALA I

de sueldo”. Insiste en que *“en realidad era un descuento arbitrario y unilateral de la demandada como sanción a su empleador por romper copas, tener mal dobladas las servilletas u otros errores...”*.

En su [escrito inicial](#), el actor denunció que la demandada realizaba diferentes descuentos a modo de sanción por haber confundido una comanda, un error involuntario en el servicio de mesa (como olvidar llevar el salero) o al romperse una vajilla (taza, plato, copa, etc.). Al respecto, dijo que *“la demandada (...) comenzó a tener actitudes arbitrarias para con el actor (abuso de sus facultades disciplinarias) , por ejemplo le cobraban al actor un monto y/o multa porque involuntariamente se le cayó y rompió una vajilla (taza, platos, copas, etc), sin perjuicio de ello, además le hacía un vale sin el consentimiento del actor para cubrir los gastos generales de reposición de vajillas de todo el restaurante , suma que ascendía a \$ 500 (tanto al actor como al resto del personal del restaurante, siempre sin la conformidad de ellos), también cuando el gerente o el encargado verificaba que una servilleta estaba mal doblada, o una copa y/o cubierto estaba mal fajnada se le descontaba un servicio de mesa al actor. Estos descuentos arbitrarios dan cuenta del ejercicio abusivo de las facultades del empleador, abusivo por el motivo, por el monto que le descontaba al actor y además porque en los recibos de sueldo siempre se consignaba estos descuentos como adelanto de sueldo, por eso en los recibos de sueldo del actor no surgen cifras redondas por estos supuestos adelantos de sueldos, por ejemplo: \$ 15 en Septiembre 2017, \$1363 en Diciembre 2017, \$1250 en Enero 2018, \$ 2346 en Abril 2018, \$ 236 en Agosto 2018, \$ 597 en Marzo 2017, \$ 80 en Enero 2017, \$150 en Marzo 2017, y \$ 500 por gastos de reposición de vajillas de todo el restaurante, es obvio que ningún trabajador pedirá un adelanto de sueldo por cifras como las mencionadas , en caso de necesitar un adelanto pueden pedir más cantidad o una cifra redonda, pero no \$15, \$1363, \$1250, \$2346, \$263, \$597, \$80, \$150 y \$500”*.

En oportunidad de [contestar la demanda](#), **SARDES S.A.** afirmó que “[d]e ningún modo han existido descuentos arbitrarios sugeridos. El actor ha percibido en diversas oportunidades adelantos de salarios por él mismo requeridos durante el curso del mes, procediendo luego mi parte a deducir los mismos al abonar el sueldo pertinente. Se adjuntan los recibos de haberes que dan cuenta de ello. Por ello, y ante la inexistencia de irregularidad alguna, debe rechazarse sin más el malicioso reclamo del accionante, negándose la existencia de deuda”.

Todo descuento que se realice sobre la remuneración de la persona trabajadora, por su naturaleza alimentaria y por tratarse de una de las principales obligaciones del sujeto empleador, debe estar justificado y debidamente documentado por la patronal. La Ley de Contrato de Trabajo es clara al señalar que no pueden deducirse, retenerse o compensarse suma alguna que rebaje el monto de las remuneraciones; y más clara aun al disponer que *“no se podrá imponer multas al*





Poder Judicial de la Nación
CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
SALA I

trabajador ni deducirse, retenerse o compensarse por vía de ellas el monto de las remuneraciones” (art. 131 LCT).

Por ello, pesaba sobre la demandada acreditar que los descuentos salariales realizados tenían una causa objetiva que los justifique, en concreto, que se correspondían con adelantos de sueldo requeridos por el trabajador, y no lo hizo. En efecto, no hay constancia alguna que acredite los adelantos otorgados al trabajador, sino únicamente los descuentos salariales realizados por un total de \$8.133 según lo informado por el perito contador en el siguiente detalle:

Adelanto de sueldo		
Mes	Año	Monto
7	2018	\$236,00
3	2018	\$2.346,00
12	2017	\$1.250,00
11	2017	\$1.363,00
8	2017	\$15,00
6	2017	\$1.320,00
4	2017	\$278,00
3	2017	\$597,00
2	2017	\$150,00
1	2017	\$80,00
11	2016	\$318,00
10	2016	\$80,00
9	2016	\$100,00

Además, los testigos dieron cuenta de la modalidad adoptada por la patronal para sancionar a sus dependientes, haciendo los descuentos que consideraba corresponder. Así, el testigo [Juárez](#) dijo que “a veces había algunas sanciones internas cuando uno te equivocabas un par de veces, te lo cobraban si se rompía algo, te hacían un vale por lo que se había roto o por lo que te habías equivocado. Que al actor si un plato si salía \$1.000, te cobraban \$1.000. Lo que salía un plato en la carta era lo que te descontaban. Eran sanciones, para que se prestes atención y no se comentan errores”. [Gordillo](#) agregó que “si te equivocabas en algo por ahí te cobraban a vos, si se rompía una copa te la cobraban, no podías reclamar, no te daban explicaciones”.

Corresponde, entonces, examinar la defensa de prescripción oportunamente opuesta por **SARDES S.A.**, que sólo puede desecharse atento los genéricos términos en los cuales fue plasmada. En efecto, al replicar la pretensión deducida por el accionante y conforme aquí amerita singular señalamiento, la demandada se limita a plantear “la prescripción liberatoria bianual establecida en el art. 256 L.C.T. en relación a aquellos rubros respecto de los cuales transcurrió el citado plazo teniendo en cuenta al respecto la conciliación celebrada y asimismo la fecha de inicio de estas actuaciones”; sin reparar ni deslizar ensayos para controvertir los eventuales efectos que sobre el curso prescriptivo pudiesen desencadenar los actos interpuestos por el pretensor a fin de acceder a los créditos aquí perseguidos.





Poder Judicial de la Nación
CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
SALA I

Así introducida al litigio, signada por un ostensible grado de abstracción, la excepción de prescripción articulada por la requerida no exhibe la autosuficiencia necesaria para progresar, ni tampoco formular una oposición seria a los reclamos de su contraparte. Y ello, máxime a poco que se memore que el instituto de la prescripción liberatoria debe ser examinado con absoluta prudencia y de modo restrictivo, debiendo desecharse su aplicación en escenarios vacilantes a fin de favorecer la conservación de los derechos, pues -huelga memorar- aquélla acarrea como consecuencia el fenecimiento de la acción, invirtuoso desenlace que cabe admitir sólo con extrema cautela (CSJN, Fallos: 327:1629, 326:742, entre muchos otros), aún más rigurosamente en la órbita del derecho del trabajo, atento las directrices tutelares que lo caracterizan y más aun tratándose de descuentos salariales ilegítimos como los aquí evidenciados.

Con basamento en las consideraciones antes esbozadas, apuntaladas en los genéricos términos empleados por la accionada para introducir la excepción bajo análisis y también en el intenso accionar desarrollado por el demandante, que neutraliza la posibilidad de detectar desinterés en el cobro de los créditos procurados, no cabe sino desestimar tal defensa.

En consecuencia, propongo hacer lugar a la queja y **adicionar al capital de condena la suma de \$8.133** en concepto de reembolso de descuentos injustificados.

VIII.- El actor se queja también porque el magistrado de primera instancia rechazó las multas por deficiente registro del vínculo.

Corresponde hacer lugar a la queja porque, si bien es cierto que el actor no intimó a la demandada estando vigente la relación de trabajo, solicitó en subsidio la multa del artículo 1° de la Ley 25.323 que no exige tal requisito para su procedencia. Por ello, habiéndose acreditado que la fecha de ingreso del Sr. **PÉREZ** no estaba debidamente registrada, **corresponde condenar a la demandada a pagar la multa del artículo 1° de la Ley 25.323 que, en el caso, es de \$205.183,68** (duplicación de la indemnización por antigüedad).

IX.- El actor se queja porque el Sr. Juez de la instancia anterior rechazó la multa del artículo 80 de la LCT. Dice haber intimado a su empleadora y que esta nunca hizo entrega de los certificados de trabajo sino hasta el momento de contestar la demanda.

La queja no procede porque, tal como señaló el colega de primera instancia, aspecto sobre el que nada dice el recurrente (art. 116, Ley 18.345), el actor no cumplió con los recaudos exigidos por el artículo 3° del decreto 146/01, pues cursó la intimación sin esperar que fenecieran los 30 días corridos a contar desde que se produjera la extinción del vínculo.





Poder Judicial de la Nación
CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
SALA I

No obstante, la condena a entregar nuevos certificados de trabajo debe mantenerse, y la queja de la demandada en este aspecto rechazarse, porque los consignados por **SARDES S.A.** al contestar la demanda no contienen la real fecha de ingreso del Sr. **PÉREZ** (como fuera dicho en el considerando III de este voto).

X.- Por lo dicho hasta aquí, propongo modificar el capital de condena y fijarlo en la suma de **\$701.493,20** (\$507.544,64 - \$19.368,12 [vacaciones abonadas] + \$8.133 [descuentos injustificados] + \$205.183,68 [multa art. 1° Ley 25.323]), el que deberá ser actualizado de conformidad con lo resuelto en grado, extremo que llega firme a esta instancia (IPCA desde el 10.10.2018 + 12% anual).

XI.- La queja sobre el rechazo de la responsabilidad de Santiago Emilio **GONZÁLEZ** también tendrá favorable acogida por mi parte.

En este aspecto, el recurrente afirma que *“[e]l juez de grado dejo de lado que en autos hay una conducta reprimida por el ordenamiento positivo y atribuible a SARDES S.A y a sus socios , se acreditó que el actor ingreso antes del 1/1/2013, es decir trabajo en negro en diciembre 2012 , ello el juez de grado lo tuvo por probado, también dejo de lado que se produjo una prueba informativa al Banco Frances en la cual dicha entidad bancaria informa que el demandado Santiago Emilio González es quien surge autorizado para disponer de los fondos de la sociedad y todo lo relativo al pago e ingresos bancarios por sueldos de sus dependientes”*.

La queja procede porque, en primer lugar, la fecha de ingreso no estaba debidamente registrada por la codemandada **SARDES S.A.** Además, aunque el demandado haya desconocido haber ocupado algún cargo en el directorio de la sociedad (v. [contestación de demanda](#)), la prueba recibida en estas actuaciones dan cuenta de la participación del codemandado **GONZÁLEZ** como socio y administrador de la sociedad demandada, el “dueño” de la empresa, quien daba las ordenes y pagaba los salarios de los/as trabajadores/as, al ser el único autorizado ante el Banco BBVA, y quien firmó las cartas documento remitidas al Sr. **PÉREZ**, incluyendo la que le comunicó su despido, y los certificados de trabajo acompañados por la demandada (v. declaración de [Gordillo](#), [Juárez](#) y [Cuella Detzel](#); [informe del Banco BBVA](#) y [documental acompañada por la demandada](#)).

La responsabilidad solidaria del codemandado resulta procedente porque, como ya lo sostuve en casos anteriores, corresponde hacer extensiva la condena a las personas humanas que administran las sociedades comerciales porque las mismas por regla no pueden ignorar, desde el estándar de la *buena persona de negocios* (artículos 59 y 274 Ley General de Sociedades 19.550) y conforme una noción de buena fe activa y no meramente pasiva que impera en el derecho patrimonial argentino, tolerar las irregularidades de los vínculos laborales, que, como el del demandante, ligan al ente colectivo.





Poder Judicial de la Nación
CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
SALA I

Digo esto porque la antijuridicidad laboral comprobada (deficiente registro de la fecha de ingreso) le es imputable al codemandado personalmente, al menos a título de culpa, en su calidad de representante legal del ente colectivo empleador (ya sea como socio, administrador o como mero titular de la explotación, impartiendo instrucciones y ejerciendo activamente las facultades de dirección del sujeto empleador).

En consecuencia, la extensión de la condena encuentra fundamento normativo en las previsiones de los artículos 59 y 274 de la ley de Sociedades Comerciales 19.550, texto según la ley 22.903 y en las reglas generales del responder civil.

No obstante, en cuanto a la medida de la responsabilidad, estimo que debe ceñirse, en el caso de autos, al pago de aquellos rubros que guardan una relación causal adecuada con la transgresión legal que se les imputa subjetivamente, es decir, que quienes dirigen la sociedad hayan mantenido o avalado, desde la acción o la omisión, la incorrecta registración de la relación laboral, en otras palabras, desde un operar activo o aún desde una reprochable pasividad. En ese sentido, considero que debe fijarse en la suma de **\$ 675.395,99.-** que se corresponde con las partidas indemnización por antigüedad (\$205.183,68.-); indemnización sustitutiva del preaviso, integración y sac proporcional (\$108.291,09.-) y multas de los artículos 1° y 2° de la ley 25.323 (\$361.921,22.-); con más los intereses dispuestos en origen, que llegan firmes a esta etapa.

Por ello, propongo modificar la sentencia de grado y extender la responsabilidad en forma solidaria a Santiago Emilio **GONZÁLEZ** hasta la suma de \$675.395,99.

XI.- Atento el resultado que dejo propuesto, conforme lo dispone el art. 279 CPCCN deberán dejarse sin efecto la distribución de las costas y los honorarios regulados en anterior instancia.

Al respecto, recuerdo que la fijación de las costas del proceso debe realizarse con un criterio jurídico y en su distribución se deben aplicar los artículos 68 y 71 del CPCC, teniendo en cuenta por cuanto progresa la demanda, pero apreciando, además, circunstancias tales como los fundamentos que poseen los planteos ofensivos y defensivos y la razón o sinrazón que tienen para litigar y cómo se desenvolvió el pleito. Con tal base y apreciando que la demanda ha progresado en lo principal, atendiendo un criterio que enfatiza en lo jurídico, que se las imponga en ambas instancias a cargo de **SARDES S.A.** y **GONZÁLEZ** por resultar vencidos (art. 68 CPCCN).

En cuanto a los honorarios regulados a los profesionales en primera instancia, teniendo en cuenta el mérito, calidad, eficacia de los trabajos cumplidos, el valor económico del juicio, el resultado obtenido, las facultades conferidas al Tribunal por el art. 38 de la LO y disposiciones arancelarias de aplicación y vigentes a la época de las tareas ponderadas a los fines regulatorios (Ley 27.423), propongo regular los honorarios de la representación letrada de la **parte actora** en 138,21 UMA (\$7.257.407,10), de la demandada **SARDES S.A.** en 126,87 UMA (\$ 6.661.943,70), del





Poder Judicial de la Nación
CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
SALA I

codemandado **GONZÁLEZ** en 126,87 UMA (\$ 6.661.943,70) y del **perito contador** en 36,68 UMA (\$1.926.066,80), sumas expresadas en pesos a un valor UMA actual de \$52.510.

En relación al arancel de Alzada, por los mismos fundamentos expresados en el párrafo anterior de este voto, propongo regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora y demandada en el 30% de lo que en definitiva les corresponda percibir por su actuación en la anterior instancia (artículo 30, Ley 27.423).

XII.- En definitiva, de compartirse mi voto correspondería: **1)** Modificar la sentencia de primera instancia y, en su mérito, elevar el capital de condena a la suma de \$701.493,20 y extender la condena en forma solidaria al codemandado Santiago Emilio **GONZÁLEZ** hasta la suma de \$675.395,99; **2)** Imponer las costas de ambas instancias a cargo de **SARDES S.A.** y de Santiago Emilio **GONZÁLEZ**; **3)** Regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora en 138,21 UMA, de la demandada **SARDES S.A.** en 126,87 UMA, del codemandado **GONZÁLEZ** en 126,87 UMA y del perito contador en 36,68 UMA; **4)** Regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora y demandada en el 30% de lo que en definitiva les corresponda percibir por su actuación en la anterior instancia.

La Doctora María Cecilia Hockl dijo:

I.- Adhiero al voto que antecede, por compartir sus fundamentos y conclusiones.

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, el **TRIBUNAL RESUELVE:**
1) Modificar la sentencia de primera instancia y, en su mérito, elevar el capital de condena a la suma de \$701.493,20 y extender la condena en forma solidaria al codemandado Santiago Emilio **GONZÁLEZ** hasta la suma de \$675.395,99; **2)** Imponer las costas de ambas instancias a cargo de **SARDES S.A.** y de Santiago Emilio **GONZÁLEZ**; **3)** Regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora en 138,21 UMA, de la demandada **SARDES S.A.** en 126,87 UMA, del codemandado **GONZÁLEZ** en 126,87 UMA y del perito contador en 36,68 UMA; **4)** Regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora y demandada en el 30% de lo que en definitiva les corresponda percibir por su actuación en la anterior instancia. **5)** Hacer saber a las partes que la totalidad de las presentaciones deberán efectuarse en formato digital (CSJN, punto N° 11 de la Ac.4/2020, reiterado en los Anexos I y II de la Ac.31/2020).

Regístrese, notifíquese, oportunamente comuníquese (art. 4° de la Acordada CSJN N°15/13) y devuélvase.

